REGLAMENTO DE EDIFICACION DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE APART CLUB SAN PEDRO BOATING I

Se aplicará a la parcela cuya nomenclatura catastral es: **Circunscripción VII-Parcela 943f Partido de San Pedro conformada por las U.F. o Subparcelas Número 1-2-3-4-5 aprobadas por Plano P.H. 99-33-2020**

1- OBJETO

1.1 — El presente Reglamento tiene como objeto preservar las características de la urbanización tal como fuera concebida y aceptada por los copropietarios.

1.2 — El presente Reglamento da estricto cumplimiento al Decreto – Ley 8912/77, de la Provincia de Buenos Aires y a la Ley Nacional Nº 13.512. La observancia del mismo facilita la inscripción de las modificaciones que oportunamente se gestionen ante la Municipalidad de San Pedro, la Dirección de Catastro, el Departamento de Propiedad Horizontal, en la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad y demás organismos competentes de la Provincia de Buenos Aires.

1.3 —Toda obra de edificación, ya sea nueva, de ampliación, modificación y/ o refacción de las unidades tipo proyectadas y aprobadas, deberá dar cumplimiento a las normas dispuestas por las reglamentaciones de la Municipalidad de San Pedro y los organismos provinciales correspondientes.

2- NORMATIVA URBANÍSTICA--UTILIZACIÓN DEL SUELO Y PORCENTUALES DE OCUPACIÓN.

2.1---ZONA ADT (según Ordenanza 5444/2004).

2.2---Factor de ocupación del suelo: FOS**=**0,40

2.3---Factor de ocupación total: FOT=0,5. Los locales que se construyan por debajo del nivel cero y dentro de la proyección de la construcción cubierta no se computarán a los efectos del cálculo del FOT.

2.4---La superficie cubierta no podrá ser inferior a 120 metros cuadrados.

2.5---Las unidades funcionales 1-2-3-4-5 componentes de la parcela 943f tienen costa de canal.

2.6---La anexión con el consorcio de copropietarios de Apart Club San Pedro es jurídica aún mediando calle de por medio

2.7---La superficie cubierta tipo de 35.00 m^2 de cada unidad funcional indicada en el Plano de Subdivisión en Propiedad Horizontal, no tiene carácter de “superficie mínima edificada”.

2.8—La superficie destinada a galería y semi-cubiertos no computa a los efectos de considerar la “superficie mínima edificada”. Las galerías, cualquiera sea su configuración, deberán computarse 100%

de su superficie a los efectos del cálculo de FOS y FOT. Las salientes de aleros de hasta 0.30 m no se computarán en el cálculo de FOS y FOT.

2.9--- Altura máxima: La altura máxima permitida es de 8.00 m con respecto a la cota de nivel 0 tomada en el punto más alto del terreno natural o por encima de la cota + 4.00 IGM

3-ALCANCES

3.1--- No se podrá construir más de una casa-habitación en cada unidad funcional, ni tener más de dos plantas de altura.

3.2---Todo copropietario estará obligado a aceptar como condición de compra , que las superficies cubiertas de las unidades a construir, consignadas en el plano de subdivisión respectivo, podrán ser modificadas directamente por cada uno de los titulares de las respectivas unidades, previa aprobación de los planos por la Comisión de Arquitectura y con las limitaciones establecidas en el presente y en los respectivos reglamentos , sin necesidad de conformidad de ninguna índole por parte del resto de los copropietarios.

3.3---Los compradores de cada una de las Unidades Funcionales que componen Apart Club San Pedro Boating I deberán, en el momento de otorgarse la respectiva escritura traslativa de dominio, conferir a favor de "FIDEICOMISO INMOBILIARIO APART CLUB SAN PEDRO BOATING I" un PODER ESPECIAL IRREVOCABLE válido por el término de DIEZ AÑOS, para que los mismos procedan a constituir nuevas servidumbres de paso que fueran necesarias para el mejor desarrollo de la urbanización general y las que fueran solicitadas por las distintas empresas prestatarias de servicios, quedando facultados a firmar todas las solicitudes que fueran necesarias para llevar a cabo su cometido, como así también todos los tramites tendientes a la concreción de la infraestructura definitiva.

3.4---Cada adquirente de una Unidad Funcional , conferirá PODER ESPECIAL IRREVOCABLE válido por el término de DIEZ AÑOS a favor de "FIDEICOMISO INMOBILIARIO APART CLUB SAN PEDRO BOATING I" para que los mismos actuando en su nombre y representación, realicen ante la Municipalidad de San Pedro, la Dirección de Catastro y Geodesia y Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires y/o a las oficinas públicas privadas que corresponda, todos los tramites pertinentes a fin de obtener la Modificación del Plano de Propiedad Horizontal respectivo, y todas las ratificaciones modificaciones y rectificaciones necesarias para lograr la aprobación definitiva de los Planos que se presenten, como así también todos los tramites tendientes a la concreción de la infraestructura del emprendimiento, quedando facultada especialmente para lograr el mejor funcionamiento de las unidades funcionales, a tal fin puedan efectuar modificaciones, transformaciones, englobamientos, subdivisiones y anexiones de unidades funcionales y/o de inmueble linderos como así también todas las ratificaciones, modificaciones y rectificaciones necesarias para lograr la inscripción definitiva de las Modificaciones que pudieran efectuarse al Reglamento de Copropiedad y Administración, suscribiendo las pertinentes escrituras, todo ello con las más amplias facultades sin que las enunciadas precedentemente tengan carácter taxativo sino simplemente enunciativo.

4- REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS

4.1 —Los documentos requeridos para la tramitación y aprobación de planos de obras particulares, nuevas, ampliaciones, refacciones o modificaciones ante Administración son los siguientes:

- Fotocopia del Pedido de Conexión de Luz de Obra a la empresa prestadora del servicio.
- Solicitud de Amojonamiento. El copropietario tomará a su cargo los gastos y honorarios relacionados con los mencionados trabajos.
- Nota especificando: a) Nombre y matrícula del profesional actuante de primera categoría. b) Domicilio y teléfono.
- Presentación de Documentación (planos completos) por triplicado para su aprobación según se detalla:
- Plano Municipal, con las especificaciones requeridas por la Municipalidad de San Pedro, uno de los cuales será visado y devuelto para su presentación al municipio.
- Dicho Plano deberá contar con plantas, cortes y 4 vistas de la unidad en escala 1:100 con ubicación de la construcción indicando: a) Retiros sobre el frente y ejes divisorios. b) Ubicación de las cámaras de inspección cloacal, y pozos para captación de agua para la pileta y riego. c) Piscina, si la hubiera cumplirá con todos los requisitos indicados en el ítem 13.2, 13.3. d) Tendedero, parrilla, e) Nicho de gas, agua corriente y luz. f) Garaje, guarda coches. g) Nicho guarda residuos domiciliarios. h) Cotas de nivel y alturas sobre el nivel del pavimento. 1) Cotas de desagüe de la unidad y cuneta del frente. j) Esquema de superficies indicando FOS y FOT exigido y proyectado.
- Presentación de los Planos de obra, para su aprobación, según se detalla:
- Plantas, Cortes y Vistas en escala 1:50.
- En todos los Planos de Proyecto se indicarán: a) materiales de terminación y colores a utilizar en las fachadas exteriores; b) materiales de cubierta; e) cotas de nivel y alturas parciales; f) materiales de la estructura portante y toda información que facilite la mejor comprensión del proyecto.
- Estudio de suelos y cálculo estructural.
- Memoria descriptiva del proyecto.
- Todas las solicitudes deben estar firmadas por el copropietario y por el profesional actuante.

- Una vez aprobados los planos, el copropietario deberá realizar la presentación correspondiente ante la Municipalidad de San Pedro para la aprobación y pago de los derechos de construcción.
- El copropietario tomará a su cargo los gastos y honorarios relacionados con la aprobación del plano municipal y demás documentación solicitada.

5— REQUISITOS PARA LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS PARTICULARES

5.1— El copropietario deberá presentar (con la documentación antes enumerada y aprobada):

5.1.1— Autorización de Inicio de Obra.

5.1.2— Copia del Plano Aprobado por la Municipalidad de San Pedro, con número de expediente

5.1.3— Aprobación de los Planos de Obra, emitida por el departamento de Arquitectura y convalidada por la Administración.

5.1.4— La construcción de entradas vehiculares provisorias y/ o definitivas, se hará según el Plano de Detalle de Entradas Vehiculares, provisto por la Administración. No se autorizará el ingreso de materiales a obra hasta tanto estas entradas no sean ejecutadas y aprobadas

5.1.5— La construcción de un pozo para extracción y suministro de agua, que deberá contar con el correspondiente permiso ante la autoridad que corresponda.

6— VALIDEZ DE LA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRA Y LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO

6.1— La Autorización de Inicio de Obra tendrá validez por 12 meses, transcurrido dicho lapso sin que se inicien las obras, el copropietario deberá renovar dicha autorización, iniciando un nuevo trámite.

6.2— Toda modificación al Proyecto Aprobado, antes y/o durante la ejecución de la obra deberá ser elevada al departamento de Arquitectura, para su consideración y posterior aprobación junto con la Administración. El incumplimiento de este punto hará pasible al copropietario de las sanciones previstas en este Reglamento.

6.3—El copropietario deberá presentar, dentro de los sesenta (60) días de finalizada la obra, el Certificado Final de Obra expedido por la Municipalidad de San Pedro y los certificados de aprobación otorgados por el servicio de suministro eléctrico y otros servicios que correspondan, para que ésta sea considerada a todos los efectos, finalizada. Hasta tanto no sea cumplimentado este requisito, la obra será considerada como obra en ejecución pendiente de finalización.

6.4— La Municipalidad de San Pedro no considerará ningún Plano de Obra Nueva, Modificación, Remodelación y/ o Ampliación, sin la aprobación fehaciente del departamento de Arquitectura y la Administración.

6.5— Todo servicio anexado al condominio e instalado en su red interna, como gas, teléfono, cloacas o red de agua corriente y los costos asociados a cualquier servicio de dicha índole que pudieren ser incorporados correrán por cuenta de los copropietarios. En dicho caso su tendido de redes, diseño, proyecto, y su ejecución quedará a cargo de quien sea designado por la administración, pudiendo llegar a ser la desarrollista la designada para esa tarea.

7- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS

7.1— Sólo se permitirán construcciones que preserven el carácter residencial del conjunto; guardando relación en cuanto a diseño, tipo y calidad de materiales y mano de obra a utilizar. Por tal razón no se permitirá la implantación de construcciones precarias y/ o de construcción ligera

7.2—La Comisión podrá autorizar otros materiales si, a su juicio, reúnen las condiciones arquitectónicas y de seguridad indispensables, que no desequilibren con la imagen del conjunto. Así mismo dichos materiales deberán contar con el Certificado de Aptitud Técnica (CAT).

7.3—En cada fracción se podrá construir solamente una unidad de vivienda unifamiliar y sus obras e instalaciones complementarias.

7.4—Cuando varias fracciones pertenecen a un mismo propietario podrá optar por construir una vivienda en cada fracción, o unificar convirtiendo dos o más fracciones en un solo predio a los efectos del alcance del presente reglamento, debiendo ser el número de viviendas menor o igual al de las fracciones unificadas, dicha unificación deberá ser autorizada por el Administrador para la modificación del plano de Propiedad Horizontal. En ese caso se considerará al conjunto como una sola fracción a efectos de este Reglamento no pudiendo efectuarse posteriormente subdivisiones de ese conjunto unificado.

8-RETIROS DE EDIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE FRENTE, LATERALES Y FONDO DE CADA UF.

8.1— Retiros: Las construcciones destinadas a vivienda principal, columnas de galerías, quinchos, bordes de piletas, tendederos, depósitos, filtros de pileta, bombas de agua y construcciones auxiliares a la vivienda y toda otra construcción que contemple el carácter de superficie cubierta, deben dejar los retiros estipulados, según lo establecido a continuación.

8.2—Retiro de Frente: Se entenderá como frente de unidad, en todos los casos, aquel lado que de sobre las calles. Se dejará una franja libre de construcciones de 5.00 m. a partir de la línea de frente.

8.3---Retiro lateral es la traza del plano vertical paralelo a los límites laterales de cada unidad funcional. Los retiros laterales mínimos son de 3 metros de cada línea lateral (medianero).

8.4—Retiro de Fondo: Según plano 99-19-2013 se establece una restricción al dominio, que consiste en un retiro dentro de una franja de 15 metros contados a partir de la línea de costa de canal. En tal superficie no podrán ejecutarse construcciones de carácter permanente.

8.5—En el Caso de Unidades que posean dos longitudes distintas, se tomará el promedio de ambas.

8.6—Las restricciones no serán consideradas para los siguientes elementos: aleros, cornisas, frisos, molduras y antepechos que no excedan de los 0.30 m, balcones sin cerramiento lateral que no excedan los 0.80 m y que no se encuentren ubicados sobre los laterales, otros elementos similares de carácter ornamental, que puedan resultar admisibles para la Comisión de Arquitectura y Urbanismo.

8.7—Los retiros mencionados podrán ser invadidos por pulmón y conducto de chimenea siempre que no excedan las siguientes medidas: ancho pulmón 2 m, profundidad 0.50 m, respecto del filo exterior de la vivienda.

8.8—Finalizada la etapa de cimientos se deberá solicitar en forma fehaciente al departamento de Arquitectura la verificación del cumplimiento de este reglamento.

9- RETIROS: CASOS ESPECIALES

9.1— Unidades de Esquina:

a) La vivienda se ubicará a una distancia mínima de 5 m. de sus líneas de frente. Sólo sobre el frente más largo podrán avanzar sobre el retiro, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

- el retiro resultante nunca será inferior a 3 m
- los avances tendrán como máximo un desarrollo lineal de hasta el 40% de ese frente
- la superficie que avanza será compensada por una quita de mayor o igual superficie, sobre ese frente dentro del área edificable. Estas compensaciones deberán explicitarse en el plano mediante croquis y planilla. Las parcelas que no hagan uso de esta opción serán premiadas con un aumento del 5% del FOT.

b) Los retiros laterales serán de 3 m.

9.2— Unidades de cul de sac:

Los edificios se ubicarán a una distancia mínima de 5 m de su línea de frente y a 3 m de las laterales.

10-AMOJONAMIENTO

10.1— A los efectos de verificar el correcto amojonamiento de las unidades funcionales los propietarios deberán solicitarlo por nota a la Administración, en el inicio de la tramitación de permisos y aprobaciones, previo pago del arancel correspondiente.

11- VEREDAS

11.1—El espacio comprendido entre la línea de frente de cada unidad funcional y el borde de la calzada es parte de la calle, en consecuencia es de propiedad común, por ello antes de efectuar obras en el mismo (acceso vehiculares y/o peatonales, alcantarillas, entubamientos, parquización, etc.) deberá requerirse autorización expresa al departamento de Arquitectura, ratificada por la Administración. La misma se hará por nota, adjuntando croquis explicativo de la propuesta.

11.2—Las veredas deberán mantenerse parquizadas, con excepción de los senderos peatonales y/ o vehiculares, libres de toda clase de plantas ajenas al arbolado de la urbanización, salvo expresa autorización del departamento de Arquitectura, ratificada por la Administración, quien tendrá en consideración los criterios paisajísticos establecidos.

11.3— En los casos en los que la Administración evalúe como posible la autorización de incluir determinadas especies en el espacio denominado "vereda", ésta se reserva el derecho de elección de las mismas.

12- NIVELES, DESAGÜES Y CUNETAS

12.1— Todas las construcciones sin excepción deberán realizarse por sobre la cota de nivel + 4.00 IGM según Reglamentación del ADA de la Provincia de Buenos Aires.

12.2--- Todos los terrenos deberán tener una pendiente del 4% de la línea de frente hacia la línea de fondo para permitir el libre escurrimiento de las aguas de lluvia.

12.3--- Sobre la línea de deslinde medianero entre dos parcelas se dejará una cuneta para el desagüe de agua de lluvia que se extenderá desde el borde de calle de frente hasta el borde del canal con una pendiente del 4% para lograr la suficiente descarga de agua de lluvia del frente a fondo del terreno. Dicha cuneta tendrá un ancho de 0,40 m en ambos laterales de cada unidad funcional, o sea un total de 0,80m y desaguará por encima del nivel de vereda perimetral al canal. En caso de que dos propietarios linderos decidieran entubar dicha cuneta deberán pedir la debida autorización al Administrador del consorcio, quien dará las indicaciones constructivas correspondientes para la ejecución de la misma. La traza de dicha cuneta será coincidente con la línea de deslinde medianero y llevará cámaras de acceso abiertas cada 10 metros que permitan la limpieza de dicho entubamiento y el desagüe del terreno.

12.4— Sobre la línea de frente de cada UF el propietario realizará una cuneta que a su vez desaguará en las cunetas de deslinde medianero. Dicha cuneta tendrá el nivel más alto de escurrimiento en la mitad de la línea de frente con pendiente descendente hacia ambos ejes medianeros.

12.5--- La construcción de los accesos vehiculares y/o peatonales a la unidad serán entubados y se ejecutarán en base a las indicaciones suministradas por el Administrador.

13-MUELLE DE EMBARQUE-AMARRE Y UTILIZACIÓN DEL CANAL

13.1---El muelle podrá ser utilizado simultáneamente por un máximo de dos embarcaciones con un máximo de 6 metros de eslora cada una. El muelle y amarre de las embarcaciones deberán cumplir con los puntos detallados a continuación:

13.2---Retiros laterales: El muelle y la embarcación amarrada no podrán superar las líneas de retiro laterales. Entendiéndose por retiros laterales las líneas imaginarias que corren paralelas a los ejes medianeros y con una separación de 3 metros de cada lado.

13.3---Retiro de fondo: El muelle y la embarcación amarrada no podrán superar la superficie delimitada por la línea de fondo (costa de canal) y una línea imaginaria, paralela a 8 metros hacia adentro del canal. Las embarcaciones deberán ser amarradas en forma PARALELA a la costa.

13.4---Se considerará que en la línea longitudinal del centro del canal, o sea equidistante de cada costa deberá respetarse un ancho mínimo de 5 metros hacia cada costa, sumando un total de 10 metros libres para la circulación del conjunto de las embarcaciones. En caso de no contar con un ancho mínimo de canal de 26 metros de costa a costa (tomado en forma perpendicular a la costa) se le dará prioridad a los 10 metros del ancho del centro del canal por sobre los 8 metros de cada costa descriptos en el punto 13.3.

13.5---Se permitirá el montaje de equipos que asistan a la maniobra de botado e izado de embarcaciones de hasta 6 metros de eslora. Estos equipos deberán montarse a partir de la línea de fondo (costa de canal) respetando los retiros establecidos para los muelles de embarque (puntos 13.2/13.3). Los mismos deberán contar con una estructura independiente a la protección de costa existente.

13.6---Se permitirá el uso de postes de madera o de metal para la estructura de sostén del muelle flotante, el que también deberá ser construido de metal y/o madera. Deberán estar ubicados como máximo a 6 metros desde la línea de costa de canal. Siempre respetando el retiro de fondo descripto en el punto 13.3.

13.7---El muelle flotante de cada unidad no podrá ocupar más de 20 metros cuadrados de superficie en la totalidad de su desarrollo.

13.8---Cada muelle flotante es propiedad de la correspondiente unidad funcional, por lo tanto cada propietario será responsable por su uso y mantenimiento.

15-VELOCIDAD MÁXIMA EN LOS CANALES

15.1---La velocidad máxima a la que podrán circular las embarcaciones es de 1 nudo.

16-OBRADOR Y CERCO DE OBRA

16.1— Previa iniciación de la obra, será obligatorio construir una casilla de depósito y un gabinete sanitario con baño químico, con sus puertas ocultas, para el uso del personal de obra, las que deberán pintarse de color verde

oscuro, respetar el retiro de 1 m del eje divisorio y de 2 m de las líneas de frente. Se deberá presentar croquis de la ubicación del mismo y sus características constructivas. Ambas construcciones deberán mantenerse en buenas condiciones y ser desmontadas inmediatamente de terminada la obra.

16.2—Durante la totalidad de la fase de obra, se construirá un cerco o empalizada sobre la línea de frente del terreno. Este cerco de obra tendrá uña altura de 1.80 m y será pintado de color verde oscuro. En caso que la obra en cuestión linde con viviendas terminadas, se deberá construir un cerco similar retirado 1.00 m del eje divisorio correspondiente.

16.3—Todo tipo de acopio, volquetes o elementos destinados a las obras deberá estar ubicado dentro de los límites establecidos por el cerco de obra.

17- CARTELES

17.1—Solamente podrán colocarse carteles de obra, mientras dure la construcción de la misma de acuerdo con las disposiciones de la Municipalidad de San Pedro, de un tamaño máximo de 1.5 m de ancho por 1 m de alto y mínimo de 1 m por 0.80 m. En el cartel constará el nombre y apellido y domicilio legal del director de obra; el número de expediente municipal; el nombre, apellido y domicilio legal del constructor.

17.2—No se permitirá la colocación de carteles de publicidad, compra, venta, alquiler, etc., en ningún ámbito del conjunto, común o privado.

18- Altura máxima de la construcción

18.1---La altura máxima permitida es de 8.00 m con respecto a la cota de nivel 0 tomada en el punto más alto del terreno natural o por encima de la cota + 4.00 IGM.

18.2—Sólo se permitirá que por sobre la altura máxima permitida sobresalgan chimeneas y conductos de ventilación que no superen los 1.50 m por sobre la altura estipulada como máxima; deberán tener un tratamiento arquitectónico acorde con la calidad de la edificación.

18.3—En el caso de techos inclinados altura máxima cumbrera permitida será de 8.50 m. La altura máxima se tomará desde la cota de nivel 0 tomada en el punto más alto del terreno natural o tomada por encima de la cota + 4.00 IGM hasta el baricentro del polígono formado por la línea de pendiente de la cubierta y el plano de arranque.

18.4—No se permitirá la instalación de antenas de ningún tipo sobre la fachada o cualquier otro lugar visible del perímetro de las unidades residenciales.

18.5—Queda prohibido la instalación de molinos, tanques de agua (de fibrocemento o premoldeados), que se instalen a la vista, así como las cañerías de entrada y salida de los mismos.

19- FACHADAS Y VOLUMETRÍA

19.1—Tratándose de edificaciones exentas se deberá tener en cuenta la composición armónica de su volumetría, no produciendo fachadas ó laterales ciegos (como si se tratase de edificios entre medianeras).

19.2— Todos los frentes del edificio llevarán un tratamiento armónico. Tanto el tanque de agua como los conductos de chimenea o ventilación deberán estar incorporados al diseño integral de la vivienda y tener un tratamiento que armonice con el resto de la construcción.

19.3— Los equipos de aire acondicionado deberán ubicarse manteniendo los criterios de composición de las fachadas.

20- CONSTRUCCIONES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS

20.1—Los lavaderos y/o tendederos de ropa, tanques, bombas de agua, equipos de aire acondicionado, parrillas, etc., deberán ocultarse por completo de las visuales externas mediante grupos de arbustos, cerco vivo, cerco de madera o muro de, mampostería, hasta una altura que no supere los 2 m y en una longitud de hasta 4 metros. Este cerramiento deberá ser aprobado por el departamento de Arquitectura.

20.2— Deberá recurrirse a soluciones transitorias (esterillas, cañas, lonas, etc.) mientras se crea el cerco vivo o pantalla vegetal.

20.3— Las instalaciones que provoquen ruidos molestos deberán estar convenientemente aisladas.

20.4— Las construcciones auxiliares o complementarias deberán respetar los retiros detallados en ítem 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y no podrán ser habilitadas con anterioridad a la vivienda principal.

20.5— Serán computables a los efectos de determinar el factor de ocupación.

21- GUARDACOCHES

21.1— Cada propietario deberá prever un área de guardado de coches dentro de la unidad para el estacionamiento de por lo menos dos automóviles, esta puede ser cubierta, semi-cubierta o descubierta y será computada dentro del balance de superficies de la vivienda.

21.2—En el supuesto de prever una futura ampliación ó bien modificaciones en el sector de guardacoches, deberá tenerse la previsión de no incurrir en ocupación indebida de retiros laterales, de frente o fondo indicados en el ítem 13.1, 13.2, 13.3, 13.4.

21.3—Las cocheras cubiertas o semi-cubiertas deberán respetar los retiros detallados en el ítem Retiros del presente reglamento.

22- CERCOS

22.1— La propuesta paisajística contempla la imagen de jardín continuo, por lo tanto no se permitirán cercos de ningún tipo sobre la línea de frente ni en los primeros 4 m de los ejes divisorios laterales.

22.2—Los cercos en los límites de las unidades deberán construirse de alambre tejido con postes de madera u hormigón pintados de verde oscuro cuya altura mínima será de 1.00m y máxima de 1.80 m, debiéndose plantar especies que desarrollen un cerco vivo en un plazo máximo de 12 meses a partir de la fecha de culminación de la construcción.

22.3—En caso de unidades funcionales de esquina, el departamento de arquitectura pondrá especial atención en el diseño del cerco, definiendo su ubicación en la etapa presentación del anteproyecto a construir.

23- FORESTACIÓN, PARQUES Y JARDINES

23.1— Los árboles existentes, tanto en los espacios comunes como los que se encuentren dentro de la superficie de las unidades funcionales, son considerados elementos ornamentales de propiedad común. Por lo tanto, los proyectos deberán adaptarse, al emplazamiento de los mismos. En el caso de no poder realizarse adaptaciones debidamente justificadas, se podrá solicitar al departamento de arquitectura la autorización para la extracción, reubicación y/o reemplazo de los ejemplares que considere de valor, indicando claramente en un plano demostrativo aquellas que se proyecte extraer. No se podrán realizar dichos trabajos, sin la previa autorización por escrito del departamento arquitectura.

23.2— Los árboles que se planten dentro de la unidad deberán retirarse 2.5 m respecto de los ejes divisorios laterales y de la línea de fondo.

23.3— Durante la construcción del parque, el propietario no puede utilizar la vereda ni la calle como depósito para la tierra ni las plantas. Tampoco puede utilizar las unidades vecinas, salvo que cuente con la autorización por escrito del dueño de dicha unidad. Una vez finalizado el parque o jardín, si el propietario desea modificar el mismo o reponer tierra, rige lo establecido en el párrafo anterior.

23.4— Todo elemento (ramas, tronco, raíz, etc.) proveniente de la extracción o poda de árboles o arbustos del jardín de cada propiedad, no se puede depositar en los terrenos vecinos ni en la calle. Deberá coordinarse con la Administración su retiro. Las hojas y el pasto deberán embolsarse y colocarse al frente de la unidad en lugar, día y hora que la Administración indique para su retiro.

23.5—En las unidades funcionales no se permitirá la plantación de eucaliptos, (salvo la variedad cinerea) o cualquier otra variedad arbórea que sufra desprendimientos imprevistos o pueda ocasionar roturas o daños a personas ó bienes.

23.6—Se deberá mantener el predio limpio y con el césped cortado en los espacios comunes. Estas tareas las ejecutará la administración y los cargos serán imputados a las expensas en concepto de “Mantenimiento de espacios verdes”. En el caso de terrenos baldíos el corte de césped y limpieza estará a cargo del propietario de cada U.F. En caso de que no lo realizara, la Administración lo efectuará con cargo a dicho propietario.

24-PILETA DE NATACIÓN

24.1— Los planos de construcción y la ubicación de las piscinas deberán cumplir con las ordenanzas municipales correspondientes.

24.2— La máxima elevación permitida sobre el terreno natural será de 0.50 m por sobre + 4.00 IGM. En cualquier caso, el terreno deberá encontrarse a nivel 0.00 a un 1 m de distancia del eje divisorio.

24.3— Los filtros de agua no deberán producir ruidos molestos y estarán ubicados de modo que no molesten a los vecinos linderos.

24.4— La evacuación de agua deberá utilizarse en su mayor parte para alimentación del sistema de riego por aspersión. En estos casos deberá figurar en el plano el tipo de cañería, recorrido y rociadores. El restante podrá evacuarse a cuneta pluvial por cañería independiente. Queda terminantemente prohibido realizar su desagote en terrenos vecinos. La evacuación o desagote de natatorios se canalizará de idéntica manera hasta un máximo de dos volúmenes de pileta anuales.

24.5— En todos los casos las piletas de natación deberán tener cerco de protección. Todas las piletas deberán prever un cerramiento perimetral de 1,00 de alto, que en su diseño no podrá tener una separación mayor de 0.09 mts entre parantes ni tener parantes en forma horizontal por razones de seguridad. En forma conjunta con el proyecto de pileta debe presentarse ante la comisión de arquitectura el proyecto de cerramiento perimetral para su previa aprobación. El alambrado perimetral del lote no exime de la obligatoriedad de colocación del cerramiento de pileta.

25-PROVISIÓN DE SERVICIOS Y TENDIDO DE REDES

Fideicomiso Inmobiliario Apart Club San Pedro Boating I no proveerá tendido de redes cloacales, de gas natural, ni agua potable.

En caso de que el propietario decidiese tener alguno de estos servicios, deberá proveérselo dentro de los límites de su lote en forma individual asumiendo la totalidad del gasto que ello conlleve.

26-TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES

Cada propietario deberá realizar dentro de su lote el pozo absorbente previo paso por la cámara séptica y/o biodigestor.

Los elementos del sistema de tratamiento de líquidos cloacales deberán respetar los retiros correspondientes.

27-EXTRACCIÓN Y PROVISIÓN DE AGUA.

Deberá realizarse una perforación de captación de agua por cargo y cuenta del propietario, como así también todos los análisis y estudios que ello pudiere implicar. La misma deberá estar aprobada tanto en su proyecto,

contratista y ejecución por el departamento de arquitectura, el municipio y el ADA (autoridad del Agua de la Prov. de Buenos Aires).

Los elementos del sistema del suministro del agua e instalaciones sanitarias deberán respetar los retiros correspondientes.

28- PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Cada unidad funcional posee en el frente un pilar general. Cada propietario deberá, a su costo y cargo, realizar los trámites necesarios para la obtención de energía. A continuación se detallan los pasos a seguir:

1. Solicitar el pedido de medidor en la prestataria de suministro eléctrico correspondiente, antes del comienzo de la obra.
2. Escribir frente al gabinete del medidor el número de expediente dado por la prestataria de suministro eléctrico.
3. Comunicar al departamento de arquitectura que se ha realizado el pedido de medidor y entregar una fotocopia de la solicitud.
4. Cada propietario deberá colocar en el tablero de salida, ubicado en la parte posterior del pilar, un disyuntor trifásico línea DIN, acorde a la potencia que solicita y nunca mayor de 40 Amperes (20 Kw. Trifásico).
5. Desde el interruptor se deberá instalar un cable con salida por la base del pilar (hay un caño de salida) hasta la ubicación en el tablero, ya sea este de obra o definitivo.
6. En el momento que se instale el medidor, deberán colocarse 3 fusibles NHT 00 de 63 Amperes, en la caja de toma ubicada en la parte anterior del pilar.
7. A partir de este momento, los bornes de entrada del disyuntor recibirán tensión de la red de la prestataria de suministro eléctrico, por lo que deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.
8. Se hace notar que tomar energía de la red de la prestataria de suministro eléctrico, antes de que se instale el medidor, es considerado fraude y hurto de energía de la red pública, quedando el propietario como responsable único y directo de esta anomalía.

29-PROVISIÓN DE GAS

Cualquier instalación de sistemas de gas envasado deberá ocultarse por completo de las visuales externas mediante grupos de arbustos, cerco vivo, cerco de madera, muro de mampostería u otro tipo.

La ubicación y cerramiento del sistema de provisión de gas deberá estar explicitada en los planos a presentar al departamento de arquitectura y cumplir con los retiros pertinentes.

30- MOVIMIENTO DEL PERSONAL AFECTADO A OBRA

30-1—El personal afectado a la construcción de las obras particulares permanecerá en las mismas de Lunes a Viernes, de 7.00 a 18.00 horas. No se permitirá trabajar a las cuadrillas los días sábados, domingos y feriados. Esta prohibición incluye a todos los gremios y a la entrada de materiales. No se permitirá la permanencia de serenos de obra.

30.2— El propietario elevará la nómina del personal contratado, al inicio de la obra, incluyendo datos personales del plantel, identificando al responsable de la obra, a fin de proceder al control de acceso. Comunicará las altas y bajas a medida que éstas se produzcan. La Administración se reserva el derecho de prohibir el ingreso al personal de obra que a su juicio no resultara conveniente.

30.3—Queda prohibido al personal de la obra transitar y/o introducirse en dependencias del barrio o propiedades privadas, pudiendo únicamente circular por las calles hacia y desde la entrada.

30.4—Todo material de construcción deberá estar dentro de los límites del terreno. No se podrá arrojar a las cunetas o veredas ningún material de construcción ni basura de ninguna clase, debiendo mantener limpias las mismas, ni efectuar mezclas fuera de los límites de la propiedad.

30.5—No se podrá acceder a las obras a través de las unidades vecinas y/o linderas.

30.6—Todos los trabajadores que intervengan en la ejecución de los trabajos, ya sea en relación de dependencia directa o de los subcontratistas, deberán dar cumplimiento con las leyes de previsión social y sus reglamentaciones. El propietario, estará obligado a presentar a la Administración, cuando éste lo considere, la documentación probatoria de la inscripción de los trabajadores en la respectiva Sección del Instituto Nacional de Previsión Social, el pago al día de los aportes y las contribuciones jubilatorias correspondientes.

30.7— Respecto de las normas de seguridad e higiene a observar durante la etapa de construcción, se debe cumplir con la Ley Nº 19587/ 72, de Seguridad e Higiene en el Trabajo y con el Decreto Reglamentario Nº 911/ 96 que rige para la Industria de la Construcción.

30.8—Todo el personal de obra debe usar obligatoriamente los cascos de seguridad y vestimenta adecuada, no pudiendo trabajar en ninguna circunstancia con el torso desnudo o en pantalón corto.

30.9—La utilización de fuegos en obra se autorizará sólo cuando así lo requiera una tarea específica de la construcción.

30.10— El propietario será solidariamente responsable con el director de obra, el constructor y con los subcontratistas por el cumplimiento de las normas antes enumeradas durante la ejecución de la obra.

31- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

31.1—El plazo para la ejecución de la obra será de 12 meses a partir de su iniciación. Dicho plazo podrá ser ampliado a solicitud del propietario, si acredita que su demora responde a causas justificadas.

31.2- En caso de interrupción de la obra por un plazo mayor a los 45 días se deberá realizar una limpieza exhaustiva de la misma, incluyendo vereda y retiros. Así mismo deberá informar a la administración cual es el plan de obra a seguir para que éste tome los recaudos pertinentes.

31.3- Se prohíbe la utilización de la unidad funcional como depósito de materiales y enseres, debiéndose efectuar el retiro del obrador a los doce meses del inicio de la obra o a la finalización de esta, si ello se produce con anterioridad.

32- ACCESO DE VEHÍCULOS Y MATERIALES

32.1—En caso de lluvia se cierra el ingreso de vehículos de carga al barrio. La restricción no cesará necesariamente con la lluvia, sino cuando las condiciones de humedad del suelo permitan nuevamente el ingreso de vehículos pesados. El Consorcio no asumirá responsabilidad alguna por los perjuicios que de esta restricción puedan derivarse. En el caso de ingresar, a pesar de lo indicado, el propietario responsable deberá reparar los daños producidos en los caminos internos.

32.2—Todo vehículo que ingrese al predio deberá tener el Seguro de Responsabilidad Civil hacia Terceros vigente, con el comprobante de pago de la cuota al día. El conductor deberá presentar la correspondiente licencia de conducir.

32.3—La velocidad máxima permitida dentro del predio es de 20 km/ hora, y en caso de no ser respetada se aplicarán sanciones, que serán progresivas en caso de reincidencia.

33- TERRENOS BALDÍOS

33.1—Hasta tanto se realice la construcción en la unidad, el propietario deberá mantenerlo libre de basura y en perfecto estado de limpieza, no pudiendo hacer acopio de materiales en la misma. Las unidades no construidas no se podrán cercar. La Administración se ocupará de mantener el césped cortado en el interior de la unidad y la vereda de frente, el costo del mismo será cobrado al propietario a través de expensas.

34- PROHIBICIONES

34.1— Está terminantemente prohibida toda construcción que no responda al único y exclusivo carácter de vivienda unifamiliar, o de apoyo a dichas viviendas. Ejemplo: quincho, pileta.

34.2— A los efectos de no producir molestias a los copropietarios, no se permitirá la construcción de espacios para la práctica deportiva.

34.3- No se podrá podar forestación existente sin autorización escrita de la Administración.

34.4— No deberán dejarse excavaciones en general, ni pozos descubiertos, ni elementos en condiciones tales que puedan ocasionar accidentes.

34.5—Queda terminantemente prohibido arrojar a las veredas y/ o cunetas ningún material de construcción, ni basura de ninguna clase. No se podrán realizar tareas vinculadas con la construcción fuera de los límites de la unidad en construcción.

34.6—No podrán mantenerse animales durante la realización de las obras.

35- ACTUALIZACIÓN DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL

35.1—Con el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a favor de cada adquiriente, éste deberá a su vez, otorgar poder especial irrevocable con las más amplias facultades para confeccionar modificaciones a planos, reglamentos de edificación, reglamentos de copropiedad y administración, reglamentos internos que se requieran y para realizar gestiones ante entes de la administración nacional, provincial y municipal. El mismo se suscribirá conjuntamente con la escritura traslativa de dominio del presente.

35.2—Es requisito indispensable que cada copropietario suministre al Administrador los elementos necesarios, para que proceda a actualizar el Plano de Subdivisión del conjunto y actualizar el Reglamento de Copropiedad, de acuerdo a las construcciones o ampliaciones según se materialicen en cada unidad funcional, con cargo de abonar las tasas y derechos inherentes a dicha actualización de porcentuales.

36- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO

36.1- El incumplimiento por parte de los copropietarios, sus sucesores universales o particulares, de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, los harán pasibles de las penalidades que se indican a continuación:

a) Intimación a dar cumplimiento a lo establecido por el Reglamento en el plazo que se fije.

b) Prohibición de continuar las obras en el caso de hallarse éstas en ejecución, hasta regularizar la situación de incumplimiento.

c) Demolición de las obras realizadas en infracción al Reglamento, a costa del infractor.

d) Aplicación de multas según las escalas de valores que determine la Asamblea de copropietarios, previo correr vista por tres días al presunto infractor para que presente descargo y la prueba con que pudiere contar para su defensa. Las sanciones de multas serán apelables por única vez ante la Administración, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles de notificada, debiendo la apelación presentarse debidamente fundada ante el Consejo. La decisión del Consejo sobre la apelación, causará estado definitivo sobre la cuestión y será irrecurrible.

e) Sin perjuicio de las sanciones, se procederá también a la facturación de cargos en relación a daños producidos en lugares y bienes comunes, en otros lotes o en vías de circulación y acceso.

f) Asimismo se procederá a la facturación de cargos por trabajos de mantenimientos o medidas de seguridad que fueren obligación del consorcista y que el Consorcio se viera obligado a realizar con terceros o con su propio personal y medios

g) Las multas aplicadas y los cargos facturados, deberán ser abonados dentro del plazo en que se intime al propietario, mediante la notificación de la deuda respectiva, suscripta por el Administrador. En caso de incumplimiento el propietario será demandado por el Administrador mediante procedimiento ejecutivo previsto para ejecuciones típicas.

37- MENCIÓN ESPECIAL DE ESTE REGLAMENTO DE EDIFICACIÓN EN LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD

37.1—El texto de este Reglamento de Construcción deberá ser ratificado expresamente en todas las escrituras traslativas de dominio de las unidades funcionales ubicadas dentro del condominio, propiedad del consorcio de propietarios, debiendo los adquirientes manifestar expresamente que se someten a sus términos y que aceptan que su cumplimiento es condición esencial para el goce de sus derechos como titulares de dominio.

San Pedro, marzo de 2025